

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 628/2537

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

โจทก์

นายทวีชัยหรือพล ไชยมงคล กับพวก

จำเลย

สิบทรีสุปัญโญ ปัญญากัณฑ์ จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกาและศาลชั้นต้นสั่งรับแล้วแต่ฎีกาของจำเลยที่ 3 ยัง
บกพร่องจึงขอเพิ่มเติมฎีกาดังรายละเอียดปรากฏในคำร้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,55,72 วรรคแรกและวรรคสอง,78 เป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกัน เรียงกระทงลงโทษ ฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ลงโทษฐานมีอาวุธ
ปืนอันเป็นบทหนักที่สุด จำคุก 1 ปี ฐานมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตไม่
ได้จำคุก 3 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 4 ปี ชลชยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา (อันดับ 93)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว แม้จำเลยที่ 3 ขอเพิ่มเติมฟ้องฎีกาภายในอายุความฎีกา แต่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมา จำเลยที่ 1 น่าจะต้องมีความผิดตามฟ้อง การที่ศาลล่าง ทั้งสองวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 ครอบครองของกลางตลอดเวลา เป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นโดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุน ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 กระทำผิดตามฟ้องนั้นเป็นได้เพียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่างทั้งสองฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ 3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ 3 ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว แม้จำเลยที่ 3 ขอเพิ่มเติมฟ้องฎีกาภายในอายุความฎีกา แต่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมา จำเลยที่ 1 น่าจะต้องมีความผิดตามฟ้อง การที่ศาลล่าง ทั้งสองวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 ครอบครองของกลางตลอดเวลา เป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นโดยไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุน ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 กระทำผิดตามฟ้องนั้นเป็นได้เพียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่างทั้งสองฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ 3 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ 3 ให้ยกคำร้อง

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ